



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/335/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

**נציגות הבית המשותף ברחוב זרח ברנט 20 בפתח תקווה
ע"י דליה קופמן ואינה אוסטרובסקי
ברנט זרח 20, פתח תקווה
טל': 050-8590733**

התובעת:

נגד

**1. אריאלי שמואל
2. אריאלי מרים
בר אילן 15, פתח תקווה**

הנתבעים:

**3. דרור יצחק - ניתן פס"ד ביום 2.10.2019
4. דרור אלגריה - ניתן פס"ד ביום 2.10.2019**

פסק דין

1. תביעה כספית שהגישה נציגות בית משותף נגד בעלים של דירות בבית המשותף, לחייבם בתשלום חלקם בגין הוצאות הדרושות לשיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף.

העובדות וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב זרח ברנט 20 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 112 בגוש 6403 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 5 קומות וכולל 15 דירות. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר נרשם עם מתן צו לרישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים ביום 1.7.1976.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/335/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבעים 1-2 הם הבעלים של דירה בבית המשותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 4 (להלן - "הנתבעים 1-2"). הנתבעים 3-4 הם הבעלים של דירה בבית המשותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 5 (להלן - "הנתבעים 3-4").
 4. בכתב התביעה עתרה התובעת לחייב הנתבעים בתשלום חלקם היחסי בהוצאות הדרושות לשיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות שיפוץ הבית המשותף"). זאת, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף מיום 2.7.2018. כל בעלי הדירות (13 במספר), למעט הנתבעים, שילמו חלקם בגין הוצאות שיפוץ הבית המשותף. לנוכח סירוב הנתבעים לעשות כן, הגישה התובעת התביעה דנן.
 5. הנתבעים 1-2 הגישו כתב הגנה, במסגרתו טענו כי סמכות התובעת היא אך לעניין "תשלום הוצאות שוטפות בגין ניהול ותחזוקה של הרכוש המשותף". לפיכך, התובעת אינה מוסמכת לחייב הנתבעים בתשלום הוצאות שיפוץ הבית המשותף. עוד כנטען, עיון במפרט העבודות שהומצא לנתבעים, העלה כי אין כל צורך בביצוע עבודות בהיקף נרחב כמפורט במפרט. לכל היותר נדרש לבצע תיקונים נקודתיים במקומות שונים ברכוש המשותף. עוד טענו הנתבעים כי התובעת התקשרה עם קבלן מבצע מבלי שניסתה להוזיל העלויות, ומבלי שהובהר חלקם של הנתבעים בהוצאה זו בשיעור כמתחייב על פי הוראות הדין.
 6. הנתבעים 3-4 לא הגישו כתב הגנה.
 7. ביום 2.10.2019 התקיים לפניי דיון בתביעה.
- הנתבעים 3-4 לא התייצבו לדיון. לטענת התובעת, הנתבעים 3-4 נתנו הסכמתם בכתב לביצוע עבודות שיפוץ הבית המשותף ולהשתתפות כפי חלקם בהוצאות אלה, כנתמך במסמך שהוגש לתיק המפקחת על רישום מקרקעין (ת/1). ברם, נכון למועד הדיון טרם הסדירו הנתבעים 3-4 התשלום. בנסיבות אלה, ובהעדר הגנה והתייצבות לדיון מטעם הנתבעים 3-4, ניתן נגדם פסק דין, המחייבם בתשלום חלקם היחסי בהוצאות שיפוץ הבית המשותף כנטען בכתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/335/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעים 1-2 עמדו על התנגדותם לתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ הבית המשותף מן הטעמים כמפורט בכתב ההגנה, בהוסיפם כי הם משכירים דירה זו לאחרים ומתקיימים מהכנסה זו.

8. בהסכמת הצדדים, הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב, שאליהם רשאים הצדדים לצרף מלוא המסמכים לתימוכין בטענותיהם.

עיקרי טענות הצדדים

9. לטענת התובעת, מזה למעלה מ-40 שנה מאז הקמת הבית המשותף בשנת 1976, לא בוצע בו כל שיפוץ יסודי, למעט סיור חדר המדרגות, שיפוץ מעלית והחלפת צנרת המים. בתוך כך, סובל הבית המשותף מליקויים חוזרים ונשנים, הדורשים תחזוקה מתמדת והכרוכים בהוצאות רבות לבעלי הדירות, לרבות בגין תיקון דלת כניסה הקורסת אחת לחודש ותיקון תכוף של מרצפות שוקעות, מדרגות שבורות, פיצוצים וסדקים בקירות החיצוניים. בשל ליקויים אלה, ורצון בעלי הדירות להבטיח תקינות הרכוש המשותף הבית המשותף ותפקודו למען בטחונם האישי ורווחתם, פעלה התובעת לבחינת ביצוע שיפוץ כללי ומקיף של הרכוש המשותף בבית המשותף. לאחר תהליך מסודר שנמשך כשנתיים בליווי האגודה לתרבות הדיור, התכנסה ביום 2.7.2018 אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף. במסגרתה, הוחלט ברוב מוחלט של כל המשתתפים באסיפה (הבעלים של 10 דירות בבית המשותף) לבצע עבודות השיפוץ בהתאם למפרט כמויות ולמפרט עבודות של מהנדס בניין מטעם האגודה לתרבות הדיור, בסכום כולל של 696,123 ש"ח. בהמשך, ניתנה הסכמה בכתב של הבעלים של 4 דירות נוספות בבית המשותף, אשר לא נכחו באסיפה הכללית, לביצוע עבודות שיפוץ הבית המשותף. בין יתר השיקולים לבצע עבודות השיפוץ באמצעות האגודה לתרבות הדיור, נמנו קיומו של פיקוח מקצועי בלתי תלוי, בטחון כספי עבור בעלי הדירות ותנאי הלוואה נוחים. התובעת הוסיפה וטענה, כי הקבלן המבצע נבחר מתוך רשימת קבלנים מורשים שניתנה בידם על ידי האגודה לתרבות הדיור, ולאחר שהתובעת בדקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/335/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובחנה מספר קבלנים מתוך רשימה זו. לפיכך, עתרה התובעת לחייב הנתבעים 1-2 בתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ הבית המשותף בסך של 43,337 ש"ח.

10. לטענת הנתבעים 1-2, שיפוץ הבית המשותף כולל הן עבודות החזקה ההכרחיות לתחזוקת הבית המשותף ולבטיחות הדיירים והבאים בשעריו, הן עבודות לקילוף כלל הטיח ממעטפת הבית המשותף, טיוחו מחדש וצביעתו שעניינן השבחת הבית המשותף. התובעת לא הוכיחה כי העבודות האחרונות הכרחיות ונחוצות. בתוך כך, לא הוכח כי דירות בבית המשותף סובלות מנזקי רטיבות שמקורם בליקויים ברכוש המשותף, ולא הוכח כי קיימים סדקים בקירות החיצוניים בבית המשותף הדורשים טיפול שאינו "טיפול מקומי". מכל מקום, הנתבעים אינם חפצים להשקיע בבניין, כלשונם. לפיכך, עתרו לדחיית התביעה לחיובם בתשלום הוצאות בגין עבודות להשבחת הבית המשותף. עוד כנטען, לכתחילה אין זה מסמכותה של התובעת, נציגות הבית המשותף, לחייב הנתבעים בתשלום הוצאות שעניינן השבחת הבית המשותף. הנתבעים 1-2 הוסיפו וטענו, כי הם רכשו הדירה בבית המשותף למטרות השקעה, כך שדמי השכירות מהווים עבורם תחליף לקצבת פנסיה. הסכום הנדרש לתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ הבית המשותף אינו מצוי בכיסם. לדידם, עלות העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף נמוכה באופן משמעותי, ובהם נכונים לשאת. עוד כנטען, בבית המשותף שלוש דירות שנבנו ללא היתר בניה ושטח רצפתן לא הובא בחשבון לעניין חישוב חלקם של בעלי הדירות בהוצאות שיפוץ הבית המשותף, כמתחייב על פי דין.

דיון והכרעה

11. בהתאם להוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") הופקד ניהול הבית המשותף בידי שני מוסדות - האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית, הכוללת את בעלי הדירות בבית המשותף, אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף. כך, כפי שמורנו הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/335/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף."

נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. זאת, כפי שמורנו הוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, לפיה "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף". הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו, כי "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות."

12. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, כך על פי לשונה:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

13. בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/335/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, החלה על כל בעל דירה בבית משותף (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)). אוסיף ואטעים כי חובה זו קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בצידה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף - אמור מולה - החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו.

14. הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי מוסיפה ומורנו, בהקשר זה, כי החלטת האסיפה הכללית המטילה על בעל דירה תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק המקרקעין, לא יהא לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה. זאת, בהלימה להוראת סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, המורנו כי חרף הזכות העומדת לבעלי דירות בבית משותף לערוך תקנון ולשנות הוראותיו ברוב הקבוע שם, אין להטיל על בעלי דירות תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק המקרקעין, אלא בהסכמתם. הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי חלה על הבית המשותף דנן, משאין בתקנון המוסכם החל על הבית המשותף הוראה בעניין זה ומכוח הוראת סעיף 64 לחוק המקרקעין.

ומן הכלל אל הפרט.

15. אין חולק כי ביום 2.7.2018 התכנסה האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, במסגרתה התקבלה החלטה בדבר שיפוז הרכוש המשותף בבית המשותף וניתן אישור בעלי הדירות לעניין גובה ההוצאה הכרוכה בכך. זאת, בהתאם למפרט טכני של האגודה לתרבות הדיור, אשר מכוחו הוכן כתב כמויות ועבודות על ידי הקבלן המבצע מיום 5.8.2018 (להלן - "כתב הכמויות והעבודות").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/335/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. עוד אין חולק, כי הבעלים של 13 מתוך 15 דירות בבית המשותף שילמו חלקם היחסי בהוצאות שיפוץ הבית המשותף, כנתמך במסמך שכותרתו "רשימת תשלומים מעודכנת" (ת/1). בבחינת אישור ואישור בדעיכוד של החלטת האסיפה הכללית מיום 2.7.2018, בין אם בעלי הדירות נכחו בה, בין אם לאו (ראו גם: ע"א (מחוזי ת"א-יפו) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ, פורסם ב"נבו" (6.11.2006)).

17. לפיכך, הנני להורות כי ההחלטה בדבר שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף התקבלה בהסכמה של רוב בעלי הדירות בבית המשותף.

18. אין חולק, כי הבית המשותף הוא בנין ישן, אשר הוקם לפני למעלה מ-40 שנה. במרוצת השנים בוצעו בו תיקונים נקודתיים, אשר תכיפותם גברה בשנים האחרונות, עובר להחלטת האסיפה הכללית לביצוע עבודות לשיפוץ הבית המשותף. עיון בכתב הכמויות והעבודות, העלה כי העבודות לשיפוץ הבית המשותף סווגו ל-7 קבוצות שונות, כדלקמן: תיקון וצביעה של הקירות החיצוניים בבית המשותף, צביעת נגרות ומסגרות חוץ, עבודות בגגות, עבודות פחחות ואינסטלציה, עבודות בחדרי מדרגות, עבודות שונות ועבודות נוספות. ביחס לכל קבוצת עבודות הובא בכתב הכמויות והעבודות פירוט מלא של העבודות לביצוע, סדר ביצוען, סוג החומרים לביצוען, הכמות הנדרשת לכל חומר ועבודה ומחירם.

19. בהתייחס לסוג ההוצאות, מלינים הנתבעים 1-2 בכתב סיכומיהם אך על חיובם בהוצאות בגין עבודות לתיקון וצביעה של הקירות החיצוניים בבית המשותף, אשר עלותן עומדת על כמחצית מסכום השיפוץ כולו. לדידם, עניינן של עבודות אלה השבחת הרכוש המשותף, להבדיל מהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה. משהוצאות בגין ביצוע עבודות אלה אינן נמנות עם ההוצאות אשר בעל דירה חב בתשלומן בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, טענו הנתבעים כי אין לחייבם בגינן.

20. אקדים אחרית לראשית ואבהיר, כי אין בידי לקבל טענת הנתבעים 1-2 לפיה העבודות לתיקון וצביעה של הקירות החיצוניים בבית המשותף אינן נמנות עם סוג



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/335/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההוצאות אשר בעלי הדירות בבית המשותף חבים בתשלום חלקם היחסי בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

21. בהתאם להלכה הפסוקה, הוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, לרבות להבטחת שירותים המקובלים על פי נוהג, כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תיבחנה על פי תנאי הזמן והמקום. בגדר עבודות אלה תיכללנה עבודות הדרושות לשמירת המצב הקיים, כדוגמת תיקון ליקויים וכשלים במתקני הרכוש המשותף, סיור וצביעה של חדר מדרגות, גינון וגיזום, תאורה, החזקת מעלית וניקיון. לצד זאת, תיכללנה בגדר עבודות אלה עבודות שנועדו "לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד", בהתחשב בתנאי הזמן והמקום הרלוונטיים לבית המשותף. בכלל זאת, החלפת דלת כניסה, החלפת גדרות, התקנת מחסום כניסה לשטח חניה, התקנת תיבות דואר חדשות והתקנת מערכת אינטרקום (ע"א (י-ם) 4329/03 וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21 ירושלים, פורסם ב"נבו" (23.3.2004); ראו גם: פסק דינו של כבוד המפקח על רישום מקרקעין, א' סילברמן, בתיק תביעה מס' 1/221/10 ויסמן נ' אביב, פורסם ב"נבו" (2.3.2011)).

22. בנסיבות דנן, תמכה התובעת טענותיה בדבר הנחיצות וההכרח בביצוע העבודות לתיקון וצביעה של הקירות החיצוניים בבית המשותף, בכתב הכמויות והעבודות. בהתאם לאמור בו, נדרש לאטום סדקים וברזל חשוף במקומות שונים בקירות החיצוניים בבית המשותף, כמו גם תיקון שטחי בטון פגומים וסדקים בתקרות, בקורות ובקירות מבטון בכלל מבנה הבית המשותף. אביא הדברים כלשונם:

"פרק 1 - תיקון וצביעת קירות חוץ

1.1. תיקון קירות חוץ עם טיח שפריץ דק קיים וגמר שליכט צבעוני.

העבודה כוללת: 1. קילוף והורדת טיח השפריץ במקומות רופפים וקילוף אריחים מתחת לחלונות סלון. 2. שטיפת הקירות בלחץ bar 180. 3. פתיחת סדקים בדיסק בעובי 5 מ"מ ובעומק 10 מ"מ. 4. ניקוי הסדקים מאבק והחדרת נירוסיל סופר לתוך הסדקים במספר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/335/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שכבות לקבלת מישור אחיד. 5. מריחת שכבת טיח אקרילי (קאזה נובה) במקומות הנדרשים ותיקון ברזל חשוף על פי מפרט סיקה. 6. יישום פריימר X מדולל עד 20% טרמפנטין. 7. שכבת יסוד ושליכט צבעוני לפי הגוון הנדרש. השליכט יבוצע ללא הפסקות עבודה במשטחים שלמים על מנת להימנע מתפרים נראים לעין. למפקח שמורה הזכות לדרוש מהקבלן קילוף וביצוע מחדש במקרה שיהיה תפר ועלות התיקון תחול על הקבלן.

מיקום: חזיתות המבנה.

1.2. תיקון קירות ועמודים חוץ עם טיח שפריץ קיים וגמר שליכט צבעוני: העבודה תתבצע לפי סעיף 1.1.

מיקום: קירות ועמודים בקומת קרקע.

1.3. תיקון וסיוד תקרת קומת עמודים.

1.4. תיקון שטחי בטונים פגומים וברזל חשוף + סדקים בתקרות, עמודים, קורות וקירות מבטון לכלל המבנה.

העבודה כוללת: הורדת בטון וטיח רופף ומתקלף, צביעת הברזל במח"ט ממיר חלודה מסוג סיקה טופ ארמטק 110 וביצוע תיקונים בטיח בטון עשיר צמנט על פי המפרט הטכני והוראות המפקח בשטח.

23. תימוכין לאמור מצאתי אף בתמונות צבעוניות שצירפו דווקא הנתבעים 1-2 לכתב הסיכומים, מהן נשקף בין היתר סדק עמוק לכל רוחב הקיר החיצוני בבית המשותף (תמונה 4) כמו גם סימני עובש בחלקים שונים ונרחבים בקירות החיצוניים בבית המשותף ובלאי טבעי של מעטפת הבית המשותף כולו (תמונות 3 ו-4). כאמור, המדובר בבניין ישן, אשר אין חולק כי מאז הקמתו לפני למעלה מ-40 שנה, לא בוצעו בו עבודות שיפוץ מקיפות למעט תיקונים נקודתיים.

24. סבורני כי לא עלה בידי הנתבעים 1-2 להפריך טענת התובעת בדבר הצורך בביצוע עבודות הדרושות לתיקון וצביעה של הקירות החיצוניים בבית המשותף, כמפורט לעיל. בכלל זאת, לא עלה בידי הנתבעים 1-2 להוכיח כי די ב"טיפול מקומי", כלשונם, במקומות שונים שבהם נדרש ביצוע עבודות בקירות חיצוניים בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/335/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף. ממילא לא בא בכתב סיכומיהם כל פירוט באשר להיקף עבודות אלה ומקומן, לתמוך ולבסס טענתם.

25. למותר לציין, כי כל בעלי הדירות בבית המשותף, למעט הנתבעים 1-2, נתנו הסכמתם בכתב לביצוע העבודות בהתאם לכתב הכמויות והעבודות; בבחינת תימוכין נוספים לאמור בכתב הכמויות והעבודות, הן באשר לקיומם של כשלים בקירות החיצוניים ברכוש המשותף, הן באשר להיקף העבודות ולגובה ההוצאות הדרושים לתיקונם.

26. לפיכך, באתי לכלל מסקנה כי העבודות לתיקון וצביעה של הקירות החיצוניים בבית המשותף, כאמור בכתב הכמויות והעבודות, באות בגדר הוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

27. בהעדר טענות הנתבעים 1-2 באשר לעבודות האחרות הנמנות עם שיפוץ הבית המשותף (פרקים 2-7 לכתב הכמויות והעבודות), הנני להורות כי אלה באות בגדר הוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

28. אין בידי לקבל טענת הנתבעים 1-2 בדבר עלות גבוהה (תמחור גבוה) של העבודות כמפורט בכתב הכמויות והעבודות. זאת, משטענה כאמור באה באופן סתמי ולאקוני, ללא פירוט, וממילא ללא אסמכתאות לתימוכין. יתרה מזאת, מקומן של טענות אלה במסגרת האסיפה הכללית, אשר נדרשה לכלל ההיבטים הקשורים בביצוע עבודות שיפוץ הבית המשותף עובר לקבלת ההחלטה בעניין. היעדרות הנתבעים 1-2 משיבת האסיפה הכללית שהתקיימה בעניין זה, רובצת לפתחם, לרבות לעניין ההשגות דלעיל שמקומן בגדרה. מכל מקום, אין הנתבעים 1-2 יכולים להישמע בטענה זו בדיעבד, לאחר שהתכנסה אסיפה כללית כדין והתקבלה החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף; וודאי שאין בכך כדי להצדיק הימנעות מתשלום חלקם היחסי בהוצאות אלה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/335/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. אשר על כן, הנני להורות חיוב הנתבעים 1-2 בחלקם היחסי בהוצאות הדרושות לשיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף, כמפורט בכתב הכמויות והעבודות.

30. אשר לטענת הנתבעים 1-2 בדבר חיובם בהוצאות בשיעור הגבוה מהשיעור בו הם חבים בהתאם להוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין - בידי לקבלה. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

31. כאמור, בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, חייב כל בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, אשר יחושב לפי "יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל בעלי הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר." בנסיבות דנן, אין בתקנון המוסכם החל על הבית המשותף כל הוראה לעניין שיעור השתתפות אחר בהוצאות לפי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

32. עיון במסמך שכותרתו "רשימת תשלומים מעודכנת" (ת/1), העלה כי חלקה היחסי של כל דירה בבית המשותף בהוצאות שיפוץ הבית המשותף חושב בהתאם לשטח הרצפה של הדירה, כמצוין בצו רישום הבית המשותף. עוד בהתאם לצו רישום הבית המשותף, לכל אחת משלוש הדירות המצויות בקומה החמישית בבית המשותף (תתי חלקות 13, 14 ו-15) צמוד חלק מגג הבית המשותף.

33. בדיון שהתקיים לפניי ביום 2.10.2018 התבהר ואף הוסכם על התובעת, כי לפחות אחת מדירות אלה בנתה יחידת דיור על שטח הגג הצמוד לה (שורות 25-29 בעמוד 2 לפרוטוקול הדיון). בנסיבות אלה - לצורך חישוב חלקה היחסי של הדירה בהוצאות שיפוץ הבית המשותף - הנני להורות כי לצורך חישוב שטח הרצפה של דירה בבית המשותף, יש לכלול שטח הרצפה של תוספת בניה על שטח הצמדה. אוסיף, כי ככל שחפצו בעלי הדירות בבית המשותף לפטור הבעלים של דירה בבית שבנה על הצמדה לדירתו - בין אם במסגרת הרחבת הדירה בין אם כיחידת דיור נפרדת - היה עליהם לעשות כן באופן מפורש וברור, כפי שמצונו הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. משלא עשו כן, יש להביא שטח הרצפה של הבנוי על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/335/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההצמדה בחישוב שטח הרצפה הכולל של הדירה (ראו גם: פסק הדין שניתן על ידי בתיק תביעה מס' 6/259/2018 נציגות הבית המשותף ברחוב חפץ חיים 54 בפתח תקווה נ' שיינפלד, פורסם ב"נבו" (31.10.2019)).

34. לפיכך, לצורך חישוב גובה חלקם היחסי של הנתבעים 1-2 בהוצאות הדרושות לשיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף, כאמור בפסקה 29 לעיל, יבוא ב'מונה' שטח הרצפה של דירת הנתבעים 1-2 כמצוין בצו רישום הבית המשותף - 63.70 מ"ר. לצורך חישוב ה'מכנה', המהווה שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף כמצוין בצו רישום הבית המשותף, תוסיף התובעת אף שטח הרצפה הבנוי על כל הצמדה בגג הבית המשותף.

סוף דבר

35. דין התביעה להתקבל בחלקה.
36. הנני להורות חיוב הנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, בחלקם היחסי בהוצאות הדרושות לשיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף, כמפורט בכתב הכמויות והעבודות.
37. אשר לגובהו של החיוב, הנני להורות כי ב'מונה' יבוא שטח הרצפה של דירת הנתבעים 1-2 כמצוין בצו רישום הבית המשותף - 63.70 מ"ר, וכי לצורך חישוב ה'מכנה', המהווה שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף כמצוין בצו רישום הבית המשותף, תוסיף התובעת אף שטח הרצפה הבנוי על כל הצמדה בגג הבית המשותף.
38. הנתבעים 1-2 ישלמו לתובעת חלקם בהוצאות הדרושות לשיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף, בתוך 7 ימים ממועד הדרישה בכתב, בהתאם למתווה תשלומים המחייב את בעלי הדירות בבית המשותף.
39. אשר להוצאות ההליך, בנסיבות העניין הנני לחייב הנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 575 ש"ח, המהווה מחצית אגרת התביעה ששולמה על ידי התובעת עם הגשת התביעה. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/335/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אחרת, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא
התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ח אדר תש"פ, 24 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה